

一、题目目标

本题旨在考察应试人员是否能够：

在复杂、篇幅较长的招标文件及其附件中，准确识别与投标相关的废标条款与建议性要求。

二、输入说明

输入为 一份完整的招标文件，通常包含：

- 招标正文
- 投标人须知
- 技术要求
- 商务条款
- 投标文件格式
- 各类附件、模板、表格

三、废标条款可能的情况

招标文件中可能存在以下复杂情况。

情况1 明确写出的废标条款

这是最直接的废标条款类型。

条款中**明确写出废标或否决投标的结果**。

常见关键词包括：

- 投标将被否决
- 投标无效
- 作无效投标处理
- 不予接受
- 不进入评审

这类条款通常**最容易识别**。

示例

投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

未在规定时间内递交投标文件的投标将不予接受。

投标报价超过最高投标限价的投标文件将被认定为无效投标。

情况2 条件式表达的废标条款

有些废标条款通过条件表达方式出现。

通常结构为：

如果 / 当 / 若 则

或

..... 的，其投标将被否决

这种条款可能包含多个条件组合。

示例

投标报价低于成本价且无法提供合理说明的，其投标将被否决。

逻辑结构：

条件1：报价低于成本价
条件2：无法提供合理说明

同时满足 → 废标

另一个示例：

投标文件未按招标文件要求签字盖章的，其投标将被认定为无效。

情况3 表格中的废标条款

废标条款不一定以段落形式出现，也可能出现在：

- 投标文件要求表
- 投标响应表

这些条款往往隐藏在表格字段中，例如：

- “不满足后果”
- “不符合处理方式”
- “评审结论”

系统需要能够解析表格结构并提取条款。

示例

项目	要求	不满足后果
投标保证金	必须提交	否决投标

另一个示例：

检查项	要求	处理方式
投标文件签字盖章	必须完成	作无效投标处理

情况 4：跨章节废标条件

废标条件由多个章节组合形成。

示例：

章节 A：

投标报价不得低于成本价。

章节 B：

投标报价低于成本价且无法提供合理说明的，其投标将被否决。

完整逻辑：

报价低于成本价 + 无合理说明 → 废标

系统需要能够识别并合并条件。

情况 5：附件中的废标条款

部分废标条款可能只出现在附件中。

附件示例：

- 投标文件格式模板
- 技术响应表
- 报价表
- Excel评分表

示例：

投标人未按附件3《投标文件格式》提供完整表格的，其投标将被否决。

系统需要能够读取附件并识别其中条款。

情况 6：矛盾条款

不同章节可能存在不同严格程度的描述。

示例：

章节 A：

投标文件建议按顺序装订。

章节 B：

投标文件未按规定顺序装订的，其投标将被否决。

系统需要：

- 识别条款冲突
 - 选择**更严格版本**作为废标条款
-

情况 7：否定句 + 例外条件

部分废标条款通过否定表达。

示例：

除招标文件另有规定外，未按规定签字盖章的投标文件将被否决。

系统需要正确解析逻辑：

未签字盖章 → 废标

例外：文件另有规定

情况8：反常识废标项

- 反常识废标项仍然是合法的废标条款
- 只是在常见招标文件中很少作为废标条件
- 因此容易被忽略

反常识废标条款是指：

在招标文件中明确规定为废标条件，但在常见招投标实践中较少作为废标依据的条款。

这类条款通常具有以下特点：

- 条件比较细节化
- 与格式或文件细节相关
- 很容易被投标人忽略

系统需要：

- 正确识别这些条款
 - 在输出中**单独提示**
-

示例

1：字体要求导致废标

投标文件必须使用宋体字体编制，如使用其他字体，其投标将被视为无效投标。

说明：

字体通常不会作为废标条件，因此属于反常识条款。

2：PDF文件大小限制

投标文件电子版必须为PDF格式，且文件大小不得超过50MB，否则其投标将不予接受。

说明：

文件大小限制在部分电子招标中存在，但较少作为**直接废标条件**。

3：文件命名规则

投标文件电子版必须按“项目名称-投标人名称”格式命名，否则其投标将被否决。

说明：

文件命名规则通常属于管理要求，很少直接作为废标条件。

4：目录顺序要求

投标文件必须严格按照招标文件规定的目录顺序编制，如顺序不一致，其投标将被认定为无效投标。

说明：

目录顺序通常属于格式问题，但此处被规定为废标条件。

5：扫描件清晰度

投标文件扫描件必须清晰可辨，如无法识别内容，其投标将被否决。

说明：

扫描质量通常作为补充要求，但此处被明确为废标条件。

四、输出要求

输出一：废标风险检查

定义说明

废标风险检查指：

只要未满足，就可能导致投标文件被否决、被认定为无效、不进入评审或不被接受的条款。

输出格式

废标风险检查

检查项类型	原文页码	原文关键信息	逻辑解释	参考页码	额外说明
时间方式	8	投标地址：政府采购云平台在线投标	必须通过政采云平台在线提交投标文件，若采用线下或其他方式提交，将不被接受	无	无
签字盖章	8	“电子备份文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章	若电子备份文件未密封或未加盖公章，属于文件形式不符合招标要求，可能被直接否决	67-69	第六章中给出了电子备份文件密封及盖章的格式示例

输出二：建议项清单

定义说明

建议项清单指：

不满足不会直接导致废标， 但有助于提升投标文件规范性、完整性或评分表现的要求。

输出格式

建议项清单

检查项类型	原文页码	原文关键信息	逻辑解释	参考页码	额外说明
格式	12	投标文件原则上应采用A4纸打印	该条款属于推荐性格式要求，即使未完全采用A4纸，也通常不会直接导致投标被否决	无	无

表格字段逐列说明

1 检查项类型

用于说明该条款主要检查的**风险属性**，主要包含以下类型：

- **资格**：投标人主体资格、资质、业绩、人员条件
- **文件**：是否提供某一文件或材料
- **签字盖章**：签字、盖章、签署主体
- **时间方式**：递交时间、截止时间、投标方式
- **报价算术**：报价计算错误、大小写不一致等
- **响应性**：是否实质性响应招标文件
- **格式**：页码、装订、密封、排版
- **模板**：是否使用指定模板、是否擅自修改模板
- **其他**：无法归入上述类别的情况（需解释原因）

2 原文页码

- 指 **Word** 招标文件中的页码
- 推荐：
 - 单页： 8
 - 范围： 67-69
- 目的：确保阅卷人可快速定位原文

3 原文关键信息

- 必须直接摘录招标文件中的原句
- 可省略无关内容，但不得改变原意
- 禁止自行总结或改写

✓ 正确示例

投标文件未按招标文件要求签字盖章的，其投标将被否决。

✗ 错误示例

投标文件需要签字盖章。

4 逻辑解释

本列用于向没有任何招投标经验的人解释该检查项。

要求：

- 用通俗语言说明：
 - 在检查什么
 - 为什么要检查
 - 不满足会有什么后果
-

5 参考页码（非必填）

- 当该条款在其他位置存在：模板、示例、补充说明、附件时需要填写。如果不存在则不需要填写
-

6 额外说明（与参考页码配套）

- 仅在填写了参考页码时填写
- 用一句话说明参考页码中对执行该检查项有帮助的信息

五、分级标准

C级

能够识别全部的**明确写出**的废标条款

B级

- 1.识别全部的**明确写出**的废标条款
 - 2.其他类型的废标条款能够识别出60%以上。
 - 3.并能标注页码
-

A级

在 B级基础上：

- 1.其他类型的废标条款能够识别出90%以上。
 - 2.并能正确给出参考页码和额外说明
-

S级（过关要求）

在A级基础上：

- 1.所有废标条款都能被正确识别。
- 2.经过三份不同招标文件测试， 均能完全正确的输出投标检查清单